Tarih & Sayı: 09/09/2021_198

Yasal Mevzuat **: 4454 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Geçici 67. Maddesi**

Resmi Gazete Tarih & Sayı ***: 4 Eylül 2021 Tarihli 31588 Sayılı Resmi Gazete'de Yayınlanan 4454 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Uyarınca Öngörülen Düzenlemeler Yürürlüğe Girmiştir.***

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun Geçici 67. Maddesine ilişkin olarak; 4454 Sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile öngörülen düzenlemeler yürürlüğe girmiştir.

4454 Sayılı Cumhurbaşkanı kararında konuya ilişkin olarak özetle; iki yıldan fazla süreyle elde tutulan girişim sermayesi yatırım fonu ve gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançlarda stopaj oranı %0'a indirilmiştir.

Yine ilgili Cumhurbaşkanı kararında yer verilen düzenlemeler uyarınca;

Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67. Maddesinde yer alan tevkifat oranlarını belirleyen 2006/10731 sayılı Karar'ın 1. maddesinin 1. Fıkrasının;

(a) bendinin (1) numaralı alt bendinde ve (ç) bendinde yer alan;

1) "hisse senedi yoğun fonların katılma belgelerinden elde edilen kazançlar ile" ibaresi "hisse senedi yoğun fonların katılma paylarından elde edilen kazançlar" şeklinde,

2) "altına dayalı kira sertifikalarından elde edilen kazançlar için" ibaresi "altına dayalı kira sertifikalarından elde edilen kazançlar ile iki yıldan fazla süreyle elde tutulan girişim sermayesi yatırım fonu ve gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançlar için" şeklinde

değiştirilmiştir.

Söz konusu değişiklikle, iki yıldan fazla süreyle elde tutulan girişim sermayesi yatırım fonu (GSYF) ve gayrimenkul yatırım fonu (GYF) katılma paylarından elde edilen kazançlarda uygulanan stopaj oranı -geçici madde hükmünden bağımsız olarak- %0'a indirilmiştir.

4 Eylül 2021 tarihli 4454 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; GSYF ve GYF yatımcısı olan gerçek kişiler için, 0% stopaj uygulaması, belli bir iktisap tarihine göre (ve geçici olarak) değil elde tutma süresine bağlı olarak uygulanabilir hale gelmiştir. Ek olarak, iktisap tarihine bağlı olarak geçici olarak %0 stopaj uygulaması kaldırılmış değildir.

Bu nedenle, gerçek kişilerce:

(a) 23 Aralık 2020 tarihi öncesinde iktisap edilmiş GSYF veya GYF katılma paylarından 2 yıllık elde tutma süresi geçtikten sonra elde edilen (gelir ve) kazançlar %0 oranında stopaja tabi olacaktır;

(b) 23 Aralık 2020 ile 30/09/2021 tarihleri arasında (30/09/2021 tarihi daha sonra ayrıca uzatılmadığı takdirde) iktisap edilen GSYF veya GYF katılma paylarından herhangi bir süre sınırlaması olmaksızın (yani 2 yıllık elde tutma süresi geçmeden ya da geçtikten sonra) elde edilecek (gelir ve) kazançlar %0 oranında stopaja tabi olacaktır;

(c) 30/09/2021 olarak belirlenen tarihe dair ek bir süre uzatımı yapılmadığı takdirde, 01/10/2021 tarihinden itibaren iktisap edilecek ve iki yıldan uzun süre ile elde tutulan GSYF veya GYF katılma paylarından elde edilecek

BORADEN BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.

Maltepe Mah. Yedikule Çırpıcı Yolu Sok. Avrupa Kale Ofis 9.Blok No: 2 Kat: 2/5 Cevizlibağ – Zeytinburnu / İSTANBUL
T:+90 (212) 482 03 01 - F:+90 (212) 483 29 22 www.boraden.com.tr - info@boraden.com.tr

(gelir ve) kazançlar %0 oranında stopaja tabi olacaktır;

(d) 30/09/2021 olarak belirlenen tarihe dair ek bir süre uzatımı yapılmadığı takdirde, 01/10/2021 tarihinden itibaren iktisap edilecek ve iki yıldan uzun süre ile elde tutulmamış olan GSYF veya GYF katılma paylarından elde edilecek (gelir ve) kazançlar %10 oranında stopaja tabi olacaktır.

İlgili Cumhurbaşkanı kararına aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

4454 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

**Bu sirkülerde yer alan açıklamalar yalnızca genel bilgiler içermekte olup bu belge içeriğinden kaynaklanan ya da içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı tarafımıza herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.*

BORADEN BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.

Maltepe Mah. Yedikule Çırpıcı Yolu Sok. Avrupa Kale Ofis 9.Blok No: 2 Kat: 2/5 Cevizlibağ – Zeytinburnu / İSTANBUL
T:+90 (212) 482 03 01 - F:+90 (212) 483 29 22 www.boraden.com.tr - info@boraden.com.tr